■ 공정거래위원회의 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 [별지 제3호 서식]

시장지배적지위남용·재판매가격유지행위 신고서

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다.

신고인	성명(*)			생년월일(*)	
	사업자인 경우	사업자명		사업자등록번호	
		대표자 성명			
	주소(*)				
	연락처	전화번호(*)		휴대폰	
		팩스번호		이메일	
	피신고인과의 관계				
피신고인	사업자명(*)			대표자 성명	
	주소 또는 전화번호(*)				
				관련부서 및 담당자	
	사업내용 또는 영위업종				
	피신고인의 연간 매출액				
	피신고인의 시장점유율				
신고내용(*)					
증거자료	[ ] 있음 [ ] 없음				
신고인 신분공개 동의여부	[ ] 공개 [ ] 비공개 [ ] 사건 조치 후 공개				

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제80조제2항, 같은 법 시행령 제71조 및 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제10조제2항에 의하여 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신 고 인 : (서명 또는 인)

공정거래위원회위원장 귀하

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

<첨부 1 : 신고서 작성 안내 및 위반행위 사전점검표>

신 고 서 작 성 안 내

◆ 신고서 용도

※ 이 신고서는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제5조 시장지배적지위 남용행위 또는 제46조 재판매가격 유지행위에 대하여 공정거래위원회에 신고하고자 하는 경우에 사용할 수 있습니다.

- 아래「위반행위 사전점검표」에 열거된 행위인지, 법 위반 예외에 해당하지 않는지 확인하신 후 본 신고서 양식에 따라 신고하여 주시기 바랍니다.

◆ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제5조 또는 제46조 규정 적용이 어려운 경우

※ 귀하의 신고가 다음에 해당하면 처리되지 않을 수 있으니, 확인한 후 신고하여 주시기 바랍니다.

1. 사업자의 행위가 아닌 경우
2. 타 법령에 따라 하는 정당한 행위인 경우
3. 지식재산권에 따른 정당한 권리의 행사인 경우
4. 제5조 또는 제46조에 열거된 행위유형이 아닌 경우
5. 이하 사전점검표에 기재된 내용과 같이 각 조항별 요건을 충족하지 못한 경우

◆ 신고서 작성요령

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다.

※ 신고인

- 핸드폰 번호나 이메일을 기재하시면 사건 접수 및 처리현황을 SMS 문자서비스나 이메일로 통보하여 드립니다.

※ 신고 내용

- 아래「위반행위 사전점검표」에 있는 행위유형 중 귀하가 신고하고자 하는 내용에 가장 가까운 것을 찾아, 해당 여부 란에 체크표시(√) 한 후, 6하 원칙에 맞게 기재하여 주시기 바랍니다.

  - 언제 발생한 일인가요?
  - 어디서 발생한 일인가요?
  - 신고하시는 내용과 관련된 상대방 당사자는 누구인가요?
  - 경험하신 법 위반행위는 무엇인가요?
  - 상대방 당사자와의 거래관계 등 어떤 목적이나 동기에서 행위가 발생하였나요?
  - 신고하게 된 경위는 무엇인가요?

- 기재할 공간이 부족하면 <첨부 2: 신고내용 추가 작성 양식>에 추가 기재하여 주시기 바랍니다.

- 신고 내용 및 증거자료가 불일치하거나 신고내용의 사실관계를 확인할 수 없는 경우, 심사관이 신고인에게 신고 보완요청을 하였으나 보완내용이 분명하지 아니한 경우 또는 신고서가 허위로 기재된 경우에는 심사절차를 개시하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

※ 증거 자료

- 신고내용을 증명하는데 도움이 되는 증거 자료가 있으면 첨부하여 주십시오.

※ 신고와 관련하여 상담을 원하시면, 공정거래위원회 상담안내(☎1670-0007) 또는 서비스업감시과(☎044-200-4508)로 문의하시기 바랍니다.

◆ 위반행위 사전점검표

연번	관련 법 조항	위반사실	해당 여부
1	제5조 제1항 (시장지배적지위 남용행위)	시장지배적사업자는 다음의 행위를 하여서는 아니된다. 이 때 시장지배적사업자란 일정한 거래분야에서 시장점유율이 100분의 50 이상이거나, 셋 이하의 사업자의 시장점유율의 합계가 10분의 75 이상인 사업자(시장점유율이 10% 미만이거나 관련 매출액이 40억원 미만인 경우 제외)를 말한다.	
		(가격남용) 상품의 가격이나 용역의 대가를 부당하게 변경하는 행위 - 수급변동이나 공급에 필요한 비용변동에 비하여 가격을 현저하게 상승시키는 행위 등	1-① (√)
		(출고조절) 상품의 판매 또는 용역의 제공을 부당하게 조절하는 행위 - 상품이나 용역의 공급량을 현저히 감소시키는 행위 등	1-② (√)
		(사업활동 방해) 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위 - 원재료 구매 방해, 필수인력 채용, 필수요소의 사용 또는 접근 제한 - 거래거절, 가격 또는 거래조건 차별, 불이익 강제 등	1-③ (√)
		(신규진입 방해) 새로운 경쟁사업자의 참가를 부당하게 방해하는 행위 - 유통사업자와 배타적 계약, 사업활동에 필요한 권리 매입, 필수요소의 사용 또는 접근 제한 등 - 신규사업자와 거래하려는 사업자에 대한 거래거절, 신규진입에 필요한 절차의 이행을 방해, 필수 원재료의 수급 조절 등	1-④ (√)
		(경쟁사 배제) 부당하게 경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래하는 행위 - 통상거래가격에 비해 낮은 대가로 공급하거나 높은 대가로 구입하여 경쟁사업자를 배제 - 경쟁사업자와 거래하지 않을 것을 조건으로 거래	1-⑤ (√)
		(소비자 이익 저해) 소비자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 행위	1-⑥ (√)
		* **법 위반으로 보기 어려운 경우** ☞ 피신고인이 시장지배적 사업자에 해당하지 않는 경우 * 특히 시장점유율이 10% 미만이거나 관련 매출액이 40억원 미만인 경우 ☞ 관련 시장의 독과점적 지위를 유지·강화하기 위한 의도 및 목적 하에 발생한 행위가 아니거나, 관련 시장에 경쟁제한효과가 발생할 가능성이 낮은 경우	
2	제46조 (재판매가격 유지행위)	사업자가 상품 등을 거래하면서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대해 최저 거래가격을 정하고 그 가격대로 판매할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매하도록 구속조건을 붙여 거래하는 행위	2 (√)
		* **법 위반으로 보기 어려운 경우** ☞ 재판매가격유지행위 대상 상품이「출판문화산업 진흥법」적용 대상 간행물, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 상 일반일간신문 및 특수일간신문인 경우 ☞ 매매가 아닌 위탁판매로서, 수탁자의 명의로 상품이 판매되나, 위탁자의 계산으로, 상품 또는 용역의 판매로 인한 법적효과도 위탁자에게 귀속되는 경우 ☞ 권장소비자가격 표시 등 단순 참고사항에 불과하고, 가격 미준수를 이유로 제재조치를 취하거나 이를 준수하도록 규약·의무를 부과하는 등 구속력 있는 조치가 없는 경우 ☞ 효율성 증대로 인한 소비자후생 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우 등 재판매가격 유지행위에 정당한 이유가 있는 경우 * (예) 제조업자가 유통업자와 전속판매계약을 체결하면서 유통업자가 지나치게 높은 이윤을 추구하는 행위를 방지하기 위해 가격을 일정수준 이상으로 올리지 못하도록 하는 경우	

<첨부 2 : 신고내용 추가 작성 양식>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	예) 2
신고내용	
증거자료	

<첨부 3 : 신고서 작성 예시>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	2
신고내용	피신고인 A는 □□□를 제조하는 사업자이며, 신고인 B는 20##년 ##월 ##일부터 A와 유통계약을 체결하고 이를 국내에 유통하는 사업자입니다. □□□의 경우 국내에 피신고인, 경쟁사 C, D 3개의 브랜드가 유통되고 있으며, 이중 피신고인 A가 국내 1위 사업자로 추정됩니다. (첨부1. 상품 □□□ 관련 참고자료) 피신고인은 온라인을 중심으로 자사 상품을 저렴하게 판매하는 유통사업자들이 증가하자 20##년 ##월 ##일 자사 상품 모델별로 유통사업자들이 판매해야할 가격을 첨부1과 같이 지정하고 해당 가격 보다 낮은 가격으로 온라인에 판매하는 유통사업자에 대해서는 공급물량 축소, 계약해지 등으로 조치하겠다고 공지하였습니다. (첨부2. 피신고인의 가격지정내역 및 관련 공문) 이후 피신고인은 20##년 ##월 ##일 신고인이 온라인 쇼핑사이트 ***에서 지정 가격보다 저렴하게 상품을 판매하자, 이를 직접 구매하여 시리얼 번호를 통해 유통사업자를 역추적한 뒤, 신고인에게 판매정책 위반을 이유로 공급물량 축소를 통보하였습니다. (첨부3. 피신고인의 판매정책 위반 및 공급물량 축소 통보 이메일) 실제로 피신고인은 20##년 ##월 ##일 공급물량을 ###개에서 ###개로 축소한 사실이 있습니다. (첨부4. 신고인과 피신고인의 거래내역서) 이후에도 신고인이 온라인 할인 판매를 실시하자 피신고인은 20##년 ##월 ##일 신고인에게 유통계약 해지를 통보하였습니다. (첨부5. 피신고인 계약해지 통보 공문)
증거자료	첨부1. 상품 □□□ 관련 참고자료 첨부2. 피신고인의 가격지정내역 및 관련 공문 첨부3. 피신고인의 판매정책 위반 및 공급물량 축소 통보 이메일 첨부4. 신고인과 피신고인의 거래내역서 첨부5. 피신고인 계약해지 통보 공문